

ยุติธรรม ต่างรับฟังและชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นสอดคล้องกันว่าพยานบุคคลฝ่ายผู้กล่าวหามีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักมากกว่าพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา และแม้ว่าจะไม่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีรับเงินจากนาย ช. หรือจากนางสาว ส. โดยมีประจักษ์พยานพบเห็นในขณะที่ได้รับเงินจากกันก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับว่าตนได้เป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปหานางสาว ส. ถึงสองครั้ง เพื่อขอให้เลิกติดต่อผู้ฟ้องคดีให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎระเบียบของเรือนจำ และหลังจากที่นาย ช. ได้รับการประกันตัวจากเรือนจำไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์ไปหานางสาว ส. โดยบอกให้นาย ช. ได้รับการประกันตัวไปแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรศัพท์หาผู้ฟ้องคดีอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องกระทำเช่นนั้น จึงผิดปกติวิสัยของการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนางสาว ส. ทั้ง ๆ ที่บุคคลทั้งสองไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมใด ๆ ต่อกัน ทำให้คำให้การของผู้ฟ้องคดีมีพิรุธและทำให้น้ำหนักการให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีในบันทึกคำให้การลดลงในทางตรงกันข้าม ย่อมส่งผลให้ข้อเท็จจริงตามถ้อยคำของพยานบุคคลฝ่ายผู้กล่าวหาเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและรับฟังได้มากยิ่งขึ้น เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มิได้มีบทบัญญัติให้ อ.ก.พ. กระทรวง จะต้องพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงและมีมติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เสนอ โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น การรับฟังพยานหลักฐานของ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏตามสำนวนการสอบสวนทางวินัยแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๙ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีหน้าที่จะต้องส่งและปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่เพิ่มโทษผู้ถูกฟ้องคดีจากตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๘๖/๒๕๖๖)

๓) กรณีประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

พฤติการณ์ของข้าราชการที่น่าสำเนาเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการและทางคดีออกไปนอกสถานที่ทำงานโดยไม่มีเหตุจำเป็น เป็นเหตุให้ข้อมูลคดีรั่วไหลไปสู่ภายนอก และมีผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าว เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และเมื่อการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ราชการ กรณีย่อมเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานสืบสวนสำนวนคดีคดีหนึ่ง โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าของนาย น. ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน บ. ต่อมา นาย น. ได้ร้องเรียนต่อผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาว่า มีกลุ่มบุคคลซึ่งอ้างตนเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเอาเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากนาย น. เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และได้รับรายงานการสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำสำเนาเอกสารข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเครื่องหมายการค้าของร้าน บ. อันเป็นความลับของทางราชการและทางคดี ติดตัวออกไปนอกสถานที่ทำงาน และได้นำไปวางไว้ที่ร้านของนาง ส. ซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้า ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและมีเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยไม่กลัวข้อมูลอันเป็นความลับของทางราชการและทางคดีดังกล่าวถูกเปิดเผย การกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้ความลับของทางราชการถูกเปิดเผย ทำให้มีบุคคลอื่นได้รู้และนำข้อมูลการกระทำความผิดไปใช้แอบอ้างเรียกรับเงิน อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการอำนวยความสะดวก ความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ดำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ และความซื่อสัตย์ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี นำสำเนาเอกสารข้อมูลในสำนวนการสืบสวน อันเป็นความลับทางราชการและทางคดี ติดตัวออกไปภายนอกสำนักงานทำการ โดยนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าส่วนตัวและนำลงจากรถยนต์ของตน แล้วนำไปวางไว้ที่ร้านค้าของนาง ส. จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ออกไปเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว โดยไม่นำเอาเอกสารทางคดีดังกล่าวติดตัวไปด้วย จนเป็นเหตุให้นาง ส. ถู้อโอกาสใช้โทรศัพท์มือถือ ถู้อบันทึกภาพจากสำเนาเอกสารข้อมูลในสำนวนการสืบสวนอันเป็นความลับของทางราชการและทางคดี ดังกล่าวไว้และได้นำข้อมูลนั้นไปเรียกรับเงินจากนาย น. เพื่อแลกกับการที่นาย น. ไม่ต้องถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย แม้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นให้นาง ส. นำข้อมูลและภาพถ่ายเอกสารในคดีดังกล่าวไปใช้เรียกรับเงินโดยมิชอบก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ โดยได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รวบรวม



ข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าของร้าน บ. เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษ ผู้ฟ้องคดียอมรับเป็นอย่างดีแล้วว่า การดูแลการเก็บรักษาเอกสารการสืบสวนดังกล่าวเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับคดี จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากสูญหายหรือมีบุคคลใดล่วงรู้ข้อมูลทางคดีเสียก่อนก็ย่อมมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีเอาผิดกับผู้กระทำความผิด หรืออาจมีบุคคลนำข้อมูลทางคดีดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ การนำเอาเอกสารสืบสวนทางคดีดังกล่าวออกไปนอกสำนักงานทำการ ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลและเก็บรักษาเอกสารการสืบสวนคดีดังกล่าวเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดา เพื่อมิให้ข้อมูลการสืบสวนคดีรั่วไหลไปสู่ภายนอกหน่วยงาน หรือเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดล่วงรู้เสียก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เหตุที่ไม่เก็บเอกสารคดีไว้ในรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีความทุบกระชกรถยนต์ ขโมยทรัพย์สินภายในรถและนำสำเนาเอกสารสำนวนการสืบสวนคดีไป จึงต้องนำติดตัวไปที่ร้านของนาง ส. ด้วย นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีคาดเดาขึ้นเองโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน และส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ออกไปเข้าห้องน้ำเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพียงห้านาทีและไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดของนาง ส. นั้น เห็นว่า เมื่อร้านค้าของนาง ส. อยู่ในห้างสรรพสินค้า และห้องน้ำที่ผู้ฟ้องคดีไปทำธุระอยู่นอกร้านค้าของนาง ส. ผู้ฟ้องคดีย่อมตระหนักได้ว่า ในภาวะการณ์เช่นนั้นอาจมีบุคคลอื่นเข้าออกซื้อสินค้าภายในร้านค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจมีบุคคลหยิบหรือเปิดกระเป๋าของผู้ฟ้องคดีที่ฝากไว้ที่ร้านค้าดังกล่าวนั้นได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ และในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกัคดีอยากรู้ข้อมูลคดีดังกล่าว จึงต้องนำเอกสารการสืบสวนคดีดังกล่าวออกจากที่ทำงาน นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน เนื่องจากหากเป็นจริงตามที่อ้าง ควรต้องได้มีการรายงานปัญหาดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนแล้วเพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ดังนั้น ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีเหตุจำเป็นที่จะนำสำเนาเอกสารในสำนวนการสืบสวนติดตัวออกจากสถานที่ทำการได้ จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน ซึ่งจากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงทำให้นาง ส. ได้ข้อมูลคดีดังกล่าวไปและนำไปใช้เรียกเก็บเงินโดยมิชอบจากนาย น. อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่บกพร่องในหน้าที่ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาเอกสารการสืบสวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างรัดกุมเพียงพอ เป็นเหตุให้ข้อมูลคดีรั่วไหลไปสู่ภายนอกเป็นช่องทางให้บุคคลอื่นล่วงรู้เสียก่อนและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และเมื่อการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ย่อมเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดทางวินัยมาก่อน และได้ให้ความร่วมมือในการสอบสวน จึงถือว่ามีเหตุอันควร



ลดหย่อนโทษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมติของ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดตามความร้ายแรงแห่งกรณีแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. ๒๗/๒๕๖๖)

๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

คำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งทางปกครอง แม้ความบกพร่องของคำสั่งดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการสอบสวนวินัยเสียใหม่ให้ถูกต้อง ก็หาอาจแน่ใจได้ว่าการดำเนินการทางวินัยจะมีผลตั้งเดิมไม่ กรณีจึงมีเหตุอันควรที่จะลบล้างผลบังคับของคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สิ้นผลไปตั้งแต่วันที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้ศาลจึงชอบที่จะกำหนดให้เพิกถอนย้อนหลังตั้งแต่วันที่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลใช้บังคับ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. กันตลิ่งบริเวณริมคลองอ้อมน้อย หลังจากโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ (จังหวัดนครปฐม) ได้ตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา แต่ได้มีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้ว จึงได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่อมา กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีมติให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ลดโทษผู้ฟ้องคดี



จากใล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การพิจารณาโทษทางวินัยที่จะถือว่า รายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นฐานความผิดหลักเสียก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงจะมีอำนาจได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดที่เกี่ยวข้องกันได้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย ย่อมไม่อาจถือเอารายงานและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้ เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือส่งรายงานการได้เสนอข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบข้อกล่าวหาและมีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการ และกระบวนการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายดังกล่าว แต่กลับนำรายงานเอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาพิจารณาแล้วมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อันเนื่องมาจากการข้อมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งนั้น

นอกจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีนี้เมื่อคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ลงโทษไล่ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว กล่าวคือ ออกโดยอาศัยมติการข้อมูลความผิด



ทางวินัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อันมิใช่การชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาก็ได้ดำเนินการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเสียก่อน อันส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่วินิจฉัยยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย และหากแม้ความบกพร่องของคำสั่งนี้จะได้รับการแก้ไขโดยดำเนินการสอบสวนวินัยเสียใหม่ให้ถูกต้อง ก็หาอาจแน่ใจได้ว่าการดำเนินการทางวินัยจะมีผลดังเดิมไม่ กรณีจึงมีเหตุอันควรที่จะลบล้างผลบังคับของคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สิ้นผลไปตั้งแต่วันที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นว่านี้ ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ ฉะนั้น เพื่อความเป็นธรรม ศาลจึงชอบที่จะกำหนดให้การเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อเยียวยาหรือแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีให้หมดสิ้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๓๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๗๓๘/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๗๓๙/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๗๗๖/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) และที่ อบ. ๓๐๔/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

การสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นเพียงการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุได้ทราบถึงพฤติการณ์และรายละเอียดของการกระทำผิดทางวินัย ดังนั้น การสอบสวนข้อเท็จจริงจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี การที่คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเอกสารและพยานบุคคลที่คณะกรรมการนำมาพิจารณาเสนอความเห็นจึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีผู้ร้องเรียนต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตั้ง ปณ. ๑๑๑๑ ว่า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกับเกษตรตำบล อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันทุจริตโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๒-๒๕๕๓ บริเวณหมู่ ๒ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยร่วมกันแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลักลอบแอบขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งที่ไม่ได้ทำนา บางคนทำนาแค่ไม่กี่ไร่แต่แจ้งจำนวนมากทำให้พื้นที่การทำนาเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เป็นความจริง รวมทั้งมีการเรียกค่าหัวเงินช่วยเหลือน้ำท่วมจากประชาชนที่ประสบภัยปัญหาน้ำท่วมปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่พบการทุจริตตามที่



ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า มีผู้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ระดับเกษตรอำเภอจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอร่วมกับชาวบ้านแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ ของหมู่ที่ ๒ ตำบลถาวรพัฒนา อำเภอรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่า เกษตรกรจำนวน ๑๓ ราย ให้การรับสารภาพและได้สำนึกผิด เห็นควรเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดและให้ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดทุกราย และเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานเกษตรอำเภอชำนาญงานช่วยราชการสำนักงานเกษตรอำเภอรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและถูกกล่าวหาจากเกษตรกรทั้ง ๑๓ ราย ว่าเป็นผู้แนะนำให้ดำเนินการกระทำความผิดโครงการประกันรายได้ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ รวมทั้งการขอรับการช่วยเหลืออุทกภัย ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เห็นควรดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับราษฎรทั้ง ๑๓ ราย จัดทำเอกสารเท็จและแนะนำให้ราษฎรทั้ง ๑๓ ราย นำเอกสารดังกล่าวแสดงต่อตน และได้ใช้อำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ดำเนินการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ราชการเชื่อว่าราษฎรทั้ง ๑๓ ราย เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ สมควรได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ จนเป็นเหตุให้ราษฎรทั้ง ๑๓ ราย ได้ไปซึ่งเงินช่วยเหลือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และอาศัยอำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่เรียกเก็บเงินจำนวนหนึ่งจากราษฎรผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไปโดยมิชอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) มาตรา ๘๒ (๒) ประกอบกับมาตรา ๘๕ (๗) และมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร (อ.ก.พ. จังหวัดกำแพงเพชร) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วเห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำความผิดตามที่ถูกร้องเรียนจริง โดยที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ในพื้นที่ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร และเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล จัดทำประชาคมและการตรวจสอบพื้นที่จริง และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลถาวรวัฒนา ซึ่งมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน สรุปความเสียหายและความต้องการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อเกษตรอำเภอเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.อ.ภ.) ยางชุมน้อย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินทั้งสองโครงการ จัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่ไม่ชอบด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องเงินทั้งโครงการดังกล่าวจากเกษตรกรที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน เพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นเหตุให้มีการขึ้นทะเบียนบุคคลซึ่งมิได้ประกอบอาชีพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร และได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ทำให้เสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) มาตรา ๘๒ (๒) ประกอบกับมาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ

ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเอกสารและพยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ รับฟังให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จะได้ทราบถึงพฤติการณ์และรายละเอียดของ



การกระทำของผู้ฟ้องคดี เพื่อพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีดุลพินิจที่จะสั่งให้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีต่อไป การสืบสวนข้อเท็จจริงจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และเมื่อได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยย่อมจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ประกอบกับมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ฉะนั้น การที่คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเอกสารและพยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ รับฟังให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๓๘/๒๕๖๖)

เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาของส่วนราชการที่เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนั้น มิได้ระบุหรือกำหนดว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ได้ความชัดเจนถึงขนาดต้องให้รู้ว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคายื่นมานั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเอกสารปลอม เพียงแต่กำหนดให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นเข้ามาว่ามีเนื้อหาสาระถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศประกวดราคาหรือไม่ และเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลในการพิจารณาไปยังหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเอกสารปลอม เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทางทุจริตจากผู้ยื่นซองประกวดราคา และไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซองประกวดการรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เฉพาะผู้เสนอราคาแต่ละรายเป็นลำดับก่อนหลัง โดยไม่ได้กระทำในลักษณะของการตรวจเปรียบเทียบ จึงไม่พบว่ามีการใช้เอกสารปลอม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงการกระทำที่ขาดความรอบคอบ



ยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการกระทำโดยมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติหน้าที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้เห็นชอบและอนุมัติให้มีการดำเนินการจ้างเหมาในโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๕๐๐ แห่ง และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดี นาย ช. และนางสาว ภ. ร่วมกันเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ พร้อมกับออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเอกสารการประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๐ ราย ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคาทั้ง ๑๐ รายแล้ว เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. เป็นผู้เสนอราคาที่ยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาถูกต้องตรงตามประกาศประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยราคาที่เสนอนั้นต่ำกว่าราคากลางและต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประกอบกับเกษตรกรที่จะได้รับการขุดสระจะได้มีสระเก็บน้ำในไร่นาเพื่อรองรับน้ำฝนทันฤดูฝนที่จะมาถึงให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก หากมีการยกเลิกการประกวดราคาย่อมเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่จนถึงขั้นตอนทำสัญญาจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างน้อย ๔๕ วัน ถึง ๖๐ วัน และหากเข้าฤดูฝนแล้วการนำเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรมที่ต้องผ่านแปลงข้างเคียง หากเจ้าของแปลงไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรผ่าน จะไม่สามารถดำเนินการขุดสระในแปลงที่ต้องการได้ เนื่องจากมีการเพาะปลูกแล้ว หากต้องยกเลิกการประกวดราคาโครงการดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานของรัฐเสียงบประมาณโดยไม่สมประโยชน์ที่ตั้งไว้ เพราะจะได้แต่ปริมาณของสระที่ขุด แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่สระจะเก็บได้ จึงเห็นควรรับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. และเรียกมาทำสัญญาต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณาแล้ว ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ให้เป็นผู้รับจ้างในโครงการฯ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการรายละเอียดตามสัญญาจ้างและเงื่อนไขพิเศษประกอบสัญญาจ้าง ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งปรากฏในรายงานการไต่สวนว่ามีผู้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย รวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ใช้หนังสือรับรองผลงานและคู่มือสัญญาจ้างกับส่วนราชการปลอม จึงเป็นการกระทำที่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีกับพวกในฐานะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้มีการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานและคู่มือสัญญาจ้าง จะพบว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาและจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข



ในเอกสารการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีกับพวกก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าผลงานที่นำมายื่นนั้น เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการโดยตรงหรือไม่ด้วย การที่ไม่มีการตรวจสอบจึงเป็นเหตุ ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ได้ทำสัญญากับจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติถูกต้อง ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อระบบราชการและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การกระทำของผู้ฟ้องคดีและพวกมีมูล ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุ ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ส่งรายงานการไต่สวนให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี จากนั้น คณะอนุกรรมการ ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาและมีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามฐานความผิด ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดี จากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาได้กำหนดไว้ในข้อ ๕๐ (๑) (๒) และ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาผลการประกวดราคา ของคณะกรรมการฯ กล่าวคือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งระเบียบดังกล่าว มิได้ระบุ หรือกำหนดว่า คณะกรรมการฯ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ให้ได้ความชัดเจนถึงขนาดต้องให้รู้ว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคายื่นมานั้น เป็นเอกสารที่แท้จริงหรือ เอกสารปลอม นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะในการ ประกวดราคาของโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งตามเอกสารการประกวดราคาดังกล่าวมิได้ระบุหรือกำหนดว่าคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ได้ความชัดเจน ถึงขนาดต้องให้รู้ว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคายื่นมานั้นเป็นเอกสารแท้จริงหรือเอกสารปลอม แต่ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นเข้ามาว่ามีเนื้อหาสาระถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ



ประกวดราคาหรือไม่เท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นั้น เป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างจำกัด จึงเป็นการยากที่ผู้ฟ้องคดีจะตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อความใดในระเบียบที่ระบุให้ต้องตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร ในลักษณะของการเปรียบเทียบเอกสารที่ได้รับจากผู้เสนอราคาไปพร้อมกัน ประกอบกับในการออกเลข หนังสือรับรองผลงานในแต่ละฉบับเป็นการออกเลขของจังหวัด ซึ่งจะมีเลขหน้าเหมือนกัน และลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด รูปแบบหนังสือราชการก็เป็นแบบเดียวกัน จึงไม่มีความแตกต่าง หรือเป็นข้อสังเกตว่าหนังสือฉบับใดเป็นของจริงหรือของปลอม ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น เพียงการกระทำที่ขาดความรอบคอบ ยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการกระทำโดยมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับประโยชน์ตอบแทนในลักษณะทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทางทุจริตจากผู้ยื่นซอง ประกวดราคาในครั้งนี้ และไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซองประกวดราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีได้บันทึกผลการพิจารณาโดยมีความเห็นให้รับพิจารณาราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา และเป็นการดำเนินการ ตามข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว

ในส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยกเลิกการประกวดราคาแต่มีความเห็นให้เรียก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. มาทำสัญญา นั้น ข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ระบุแนวทางการใช้ดุลพินิจให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไว้ ๒ แนวทาง คือ ๑. เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคา หรือ ๒. หากเห็นว่ามีเหตุผลสมควร ที่จะดำเนินการต่อไปก็ไม่ต้องยกเลิกและให้ดำเนินการตามข้อ ๕๐ (๒) เมื่อผลการประกวดราคา ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาสามารถใช้ดุลพินิจว่าจะให้ยกเลิกการประกวดราคาหรือสมควร ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีความเห็นว่าสมควร ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามที่ระเบียบดังกล่าว กำหนดไว้แล้ว และต่อมาได้มีการเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้พิจารณาว่าจะอนุมัติ หรือเห็นชอบด้วยหรือไม่ หากไม่มีข้อสอบถามหรือท้วงติงหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว และแม้การเสนอราคาในโครงการดังกล่าว ผู้ที่ได้รับเลือก จะมีผู้ใช้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด การพิจารณาคัดเลือกก็ต้องพิจารณาถึงคุณภาพและคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าเป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาจากราคาต่ำสุด แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้เหตุผลในการพิจารณาว่า เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ ของทางราชการ และเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ และให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการขุดสระ เพื่อมีสระเก็บน้ำในไร่นา และเพื่อรองรับน้ำฝนทันฤดูฝนที่จะมาถึงให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก หากมีการยกเลิกการประกวดราคาย่อมเสี่ยงเห็นได้ว่าจะเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องดำเนินการ



ประกวดราคาใหม่จนถึงขั้นตอนทำสัญญาจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างน้อย ๔๕ วัน ถึง ๖๐ วัน และหากเข้าฤดูฝนแล้วการนำเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรมที่ต้องผ่านแปลงข้างเคียง หากเจ้าของแปลงไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรผ่านจะไม่สามารถดำเนินการขุดสระในแปลงที่ต้องการได้ เนื่องจากมีการเพาะปลูกแล้ว หากต้องยกเลิกการประกวดราคาโครงการดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานของรัฐเสียงบประมาณโดยไม่สมประโยชน์ที่ตั้งไว้ เพราะจะได้แต่ปริมาณของสระที่ขุด แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่สระจะเก็บได้ จึงเห็นสมควรรับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. มาทำสัญญาจ้างต่อไป ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด และกรณีนี้ทางราชการไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอันเป็นเหตุที่จะต้องพิจารณายกเลิกการประกวดราคาตามข้อ ๕๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกผลการพิจารณาความเห็นให้รับพิจารณาราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาของเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศประกวดราคาและเอกสารการประกวดราคา และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งดังกล่าว เป็นการใช้อดุลพินิจโดยมีเหตุผลสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๕๑ ประกอบกับข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมอันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ จึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีตามมติที่ชี้มูลดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๔๐/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ได้รับมอบหมายให้รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง จึงมีฐานะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ย่อมต้องทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างประเภทต่าง ๆ และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีการแก้ไขในสัญญาโดยละเอียดไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมงานมีการรวบรวมข้อมูลสรุปปัญหาและข้อเท็จจริง รายงานปัญหาหรืออุปสรรคประกอบการเสนอขอแก้ไข พร้อมรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจแก้ไขสัญญาว่ามีเหตุอันควรแก้ไขสัญญาหรือไม่อย่างไร ทั้งที่รู้ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจรให้ลดน้อยลง และตัดทอนปริมาณงานดินถม



และงานดินลูกรังบดอัดแน่นออกจากรายการประมาณราคาก่อสร้าง จึงมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างให้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่พิพาท เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายจากการได้รับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ สังกัดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำความผิดในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านคำแสนสุข และถนน ค.ส.ล. สุขาภิบาล ๖ บ้านเกษตรสมบูรณ์-บ้านสุขสำราญ ช่วงที่ ๒ ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ตามลำดับ โดยไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แต่รายงานการควบคุมงานว่าการก่อสร้างถนนดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน และประธานกรรมการตรวจการจ้างทั้ง ๒ โครงการ ได้ทำการลงนามในรายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการว่า ได้ผลงานทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ทั้งที่การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลน แต่ได้ตรวจรับงานจ้างเสนอนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป รวมทั้งร่วมกันปลอมและใช้เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั้งสองฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยและทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซ้ำมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดังกล่าวอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๓ ข้อ ๖ และข้อ ๑๙ วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๒ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๑ พร้อมทั้งส่งรายงานเอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การจะพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง



หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นั้น จะต้องปรากฏองค์ประกอบของการกระทำความผิด ๔ ประการ กล่าวคือ ๑. บุคคลผู้กระทำต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ๒. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า โดยมิชอบ หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ ซึ่งคำว่า ประโยชน์ที่มีควรได้ หมายความว่า สิ่งที่ได้รับ อันเป็นคุณแก่ผู้ที่ได้รับที่อาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินก็ได้ โดยไม่มีสิทธิ โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น และ ๔. โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า โดยทุจริตตามมาตรา ๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และจะต้องมีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายที่จะให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้หรือไม่ด้วย เมื่อขณะเกิดเหตุพิพาทผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ได้รับมอบหมายให้รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง จึงมีฐานะเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติ ของทางราชการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างประเภทต่าง ๆ และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ เมื่อผู้ฟ้องคดีรับว่าไม่เคยได้รับรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญญาในโครงการที่พิพาท หรือปัญหาอุปสรรคใด ๆ อันเป็นเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อกำหนดในสัญญาหรือแบบแปลนการก่อสร้างจากคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้มีหน้าที่ให้ทราบมาก่อน ทั้งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงาน และประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างของโครงการจ้าง และปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกับผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยแจ้งเหตุแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับลงลายมือชื่อในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างที่พิพาท ทั้งสองฉบับโดยละเอียดไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารว่า ผู้ควบคุมงานมีการรวบรวมข้อมูล สรุปปัญหาและข้อเท็จจริง รายงานปัญหาหรืออุปสรรคและเสนอการแก้ไข พร้อมรายงานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอความเห็นต่อหน่วยงานเจ้าของสัญญา ผู้มีอำนาจแก้ไขสัญญาว่ามีเหตุอันควร แก้ไขสัญญาหรือไม่ อย่างไร อันเป็นการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานะคู่สัญญา ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ ลงนามในฐานะพยานเท่านั้น และตนไม่ทราบรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นขั้นตอนของช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานก็ได้รายงานฝ่ายงานพัสดุทราบ และขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจทราบได้นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการว่าด้วยการพัสดุ ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่ตรวจสอบ และเก็บรักษาสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ ใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต



แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ ส่วนการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีรับว่าในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา มีการลดค่างานตัดทอนดินลูกรังตามแบบแปลน และสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๕๐ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจรให้ลดน้อยลง และตัดทอนปริมาณงานดินถมและงานดินลูกรังบดอัดแน่นออกจากรายการประมาณราคาก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบดีว่าเมื่อถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่างานในส่วนนี้ย่อมลดลงตามการปรับแก้สัญญาจ้าง แต่จากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ผู้ฟ้องคดีกลับรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว และเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยเบิกจ่ายเงินเต็มจำนวนตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง โดยไม่เป็นไปตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๕๐ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวในฐานะพยานว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้เชื่อว่าบันทึกดังกล่าวมีการจัดทำขึ้นจริง และผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างทั้งสองฉบับดังกล่าว อันมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างให้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่พิพาททั้งสองฉบับ เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยได้รับความเสียหายจากการได้รับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทั้งสองสัญญาดังกล่าว การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงครบองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ การที่เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดให้ลงโทษผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตเป็นไล่ออกจากราชการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ แล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๔/๒๕๖๖)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยมูลการกระทำผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้อำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยมูลความผิดผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่



ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยฐานหลักแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริง และชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานอื่น ซึ่งเป็นฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันกับความผิดทางวินัยฐานหลักได้ ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งจึงต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และพิจารณามีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป โดยไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีก

คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรไร่ อำเภอมะนัง จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้กล่าวอ้างร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า มีพฤติกรรมทุจริตในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับบริษัท ส. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกลมเหล็ก ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่ต้องห้ามให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ ๑๓ วรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีดังกล่าว และต่อมาได้มีมติชี้มูลว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ลงโทษไล่อผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรไร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่อผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย



การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลใช้บังคับแล้ว อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งเป็นความผิดทางวินัยฐานหลักแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันกับความผิดทางวินัยฐานหลักได้ตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งสำเนารายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และพิจารณามีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีกแต่อย่างใด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า บริษัท ส. โดยนาย ช. ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดำเนินการหลอมหรือผลิตเหล็ก อาคารดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นโรงงานผลิตเหล็ก หล่อเหล็ก หลอมเหล็ก ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่ต้องห้ามให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ ๑๓ วรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๐ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงเป็นคำขอที่ไม่อาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมอบให้นาย ว. ตำแหน่งนายช่างโยธา เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งต่อมานาย ว. ได้เสนอความเห็นว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย และเห็นควรอนุญาตให้ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงลงนามอนุญาตให้บริษัท ส. พฤติการณ์การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีและนาย ว. จึงมีลักษณะเป็นการร่วมกันดำเนินการเพื่อจัดให้มีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง และเป็นผู้รู้เห็นถึงการนำเลขที่ใบอนุญาตและวันเดือนปีเริ่มต้นและสิ้นสุดของใบอนุญาตก่อสร้างฯ ที่ผู้ฟ้องคดีเคยออกไว้ให้แก่บุคคลอื่นมาใช้ โดยประทับเลขที่ใบอนุญาตดังกล่าวลงในใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกให้แก่บริษัท ส. โดยรู้อยู่แล้วว่าบริษัท ส. ยื่นคำขอภายหลังกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาครฯ ประกาศใช้บังคับ โดยมีเจตนาให้บริษัท ส. ได้ประโยชน์จากใบอนุญาตก่อสร้างฯ โดยการนำใบอนุญาตก่อสร้างฉบับดังกล่าวไปยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ตามข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๖ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ยกเลิกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว ก็ได้ทำให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วเปลี่ยนเป็นไม่มีความผิดได้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการลงโทษและกำหนดระดับโทษโดยชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๓๓/๒๕๖๖)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับแล้ว ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งจึงต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และพิจารณามีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีกแต่อย่างใด

คดีนี้เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ๖๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานคุ้มครองคนทำงาน และการทำงานของคนต่างด้าว ต่อมา จังหวัดตากได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อำนวยการชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดตาก เพื่อปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมีนาย บ. ในฐานะจัดหางานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในขณะนั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รวมอยู่ด้วย ได้อนุมัติให้สนับสนุนเงินนอกงบประมาณของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก เพื่อจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงแรงงานต่างด้าวและค่าจ้างเหมารถยนต์ในการขนย้ายแรงงานต่างด้าวส่งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก โดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๘ (๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๙ และมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยืมเงินตรองราชการมาเพื่อใช้ในการจ้างเหมาทั้งสองรายการ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาในกรณีดังกล่าวอีกด้วย ต่อมา ได้มีการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่า นาย บ. ผู้ฟ้องคดี และนางสาว ศ. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต่อหน้าที่ราชการหลายรายการ อธิบดีกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามได้ดำเนินการขอและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมา



ประกอบอาหารเลี้ยงแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมก่อนส่งดำเนินคดี หรือผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีระเบียบรองรับ ต่อมา นาย บ. ได้มีการนำเงินมาชดใช้คืนราชการ เต็มจำนวนที่ได้อนุมัติไป พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีกับพวก ยังไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง เป็นเพียงความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ แต่ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเล็กน้อยประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามไม่เคยกระทำความผิดวินัย มาก่อน เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติชี้มูลความผิด นาย บ. และผู้ฟ้องคดีว่า ร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และได้ ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการและยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ก่อนมีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้บัญญัติว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับคำกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อกล่าวหา นั้นว่ามีมูลความผิดหรือไม่ หากข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นมีมูลความผิดทางวินัยหรือมีมูลความผิดทางอาญา แล้วแต่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป และโดยที่ประมวล กฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ ใน ภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษ เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ใน ภาค ๒ ลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการ ยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการไต่สวนและชี้มูลความผิดทางวินัยจึงมีเฉพาะความผิดฐาน ทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น โดยไม่อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยในฐานความผิดอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมมีสิทธิส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา แต่กรณีที่ถือได้ว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นสำนวนการสอบสวน ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ

